



เมียนมา

สัญญาจ้างแรงงาน

Employment Contract
အလုပ်ခန့်ထားမှုစာချုပ် သဘောတူစာချုပ်

สัญญาจ้างแรงงานนี้ทำขึ้นเมื่อ _____

This agreement is made on _____

ณ _____ ระหว่าง _____

at _____ between _____

Address _____

ที่อยู่ปัจจุบัน _____

(hereinafter referred to as the "Employer") and _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "นายจ้าง") ฝ่ายหนึ่งกับ _____

ที่อยู่ _____

Address _____

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกจ้าง") อีกฝ่ายหนึ่ง

(hereinafter referred to as the "Employee") Both parties agree on the followings:

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง

นายจ้างตกลงจ้างลูกจ้างทำงานและลูกจ้าง

1. Job Assignment and Wages

၁။ အလုပ်ခန့်ထားခြင်းနှင့် လုပ်အားခ

ตกลงรับจ้างทำงานให้นายจ้างในตำแหน่ง _____

The Employer hereby engages the Employee and the Employee agrees to work for the Employer in the capacity of _____

อัตราค่าจ้าง _____ ต่อเดือน/วัน/ชั่วโมง โดย

_____ at the rate of _____ per hour/day/month.

ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้ทุกวัน _____ ของเดือน

The wage shall be paid on _____ day of the month.

_____ အလုပ်ခွင်သည် အလုပ်သမားကို ခန့်အပ်ပြီး အလုပ်သမားက

_____ တွင် တစ် နှစ်/နှစ်/လ အတွက် လုပ်အားခ

_____ နှုန်းဖြင့် အလုပ်ခွင်အတွက် အလုပ်လုပ်ပေး

ရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်အားခကို လစာ _____ ရက်တွင် အလုပ်ရှင်က

ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။

2. ระยะเวลาการจ้างและสถานที่ทำงาน

2. Duration of Contract and Worksite

ระยะเวลาการจ้างมีกำหนด _____ เดือน/ปี

၂။ စာချုပ်သက်တမ်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်

เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเดินทางถึงประเทศไทย โดยมีสถานที่

The duration of the contract is for _____

ทำงาน ณ _____

month / year (s) starting from the day of arrival of the

Employee in Thailand and the worksite is at _____

การต่อระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทำ

_____ လ/နှစ် ဖြစ်ပြီး

_____ အလုပ်သမားက တိုင်ကြားသို့ စတင်ရောက်ရှိ သည့်နေ့မှစ၍

_____ အကျိုးဝင်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ _____ ဖြစ်သည်။

ได้โดยการตกลงของทั้งสองฝ่าย

The extension of the contract shall be mutually

agreed upon between the Employer and the Employee

_____ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဖြင့်

_____ စာချုပ်သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။

3. ชั่วโมงการทำงาน

ชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกิน _____
ชั่วโมง/วัน และใน 1 สัปดาห์ทำงาน _____ วัน

4. วันหยุด

4.1 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด
ประจำปีสัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างสัปดาห์ละ _____ วัน

4.2 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุด
ตามประเพณีไทยโดยได้รับค่าจ้างปีละ _____ วัน

4.3 เมื่อลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี นายจ้าง
ตกลงจัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี โดยได้รับค่าจ้าง
เป็นเวลา _____ วัน

5. ค่าล่วงเวลาและค่าจ้างในวันหยุด

5.1 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลา ทำงาน
ปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้างใน
อัตรา _____

5.2 ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้ลูกจ้างในอัตรา
_____ ชั่วโมง/วัน

6. อาหาร

นายจ้างตกลงจัดอาหารให้ลูกจ้างทุกวัน ทำงาน
วันละ 3 มื้อ โดยค่าใช้จ่ายให้ตกลงกันเองระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้าง

7. ที่พัก

นายจ้างตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะให้แก่ลูกจ้าง โดยค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักให้
ตกลงกันเอง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

3. Working Hours

၃။ အလုပ်ချိန်

The working hours shall not exceed _____ hours a
day, _____ days per week.

တစ်ရက်လျှင် အလုပ်ချိန် _____ နာရီ တစ်ပတ်လျှင်
အလုပ်ရက် _____ ရက် ထက် မကျော်စေရ

4. Holiday and Leave

၄။ ဝိတ်ရက်နှင့် ခွင့်

4.1 The Employer shall arrange for the Employee
_____ day(s) off weekly with regular pay.

၄-၁။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားအား တစ်ပတ်လျှင် ဝိတ်ရက်
_____ ရက်ကို ပုံမှန်လုပ်အားဖြင့် ခံစားရမည်။

4.2 The Employer shall arrange for the Employee
_____ days off per year on Thai official holidays with regular
pay.

၄-၂။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားအား ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တရားဝင်
အများပြည်သူ ခုံတော်ရက် တစ်ခုခု လျှင် _____ ရက်ကို ပုံမှန်လုပ်အားဖြင့်
ခံစားရမည်။

4.3 Annual leave of _____ days shall
be allowed by the Employer for the Employee when completed
one year employment with regular pay.

၄-၃။ ပုံမှန် လုပ်အားဖြင့် လုပ်သက်တမ်းနှစ်ပြည့်ပြီးလျှင် အလုပ်ရှင်က
အလုပ်သမားအား နှစ်စဉ် လုပ်သက် ခွင့် _____ ရက်ကို ပုံမှန်လုပ်အားဖြင့်
ခွင့်ပြုပေးရမည်။

5. Overtime

၅။ အချိန်ပို

5.1 If the Employee works more than the usual hours
on the regular working day, the Employee shall be paid extra for
overtime by the Employer at the rate of _____

၅-၁။ အလုပ်သမားသည် ပုံမှန်အလုပ်အခွင့်အားတွင်
သတ်မှတ်ထားသည့် ပုံမှန် အလုပ်လုပ်ချိန်ထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင် ရပါက အလုပ်ရှင်က
အလုပ်သမားအား _____ နှုန်းဖြင့် အချိန်ပို လုပ်အားပေး ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

5.2 If the Employee works on holidays, the
Employee shall be paid extra for overtime by the Employer at the
rate of _____ per hour/day

၅-၂။ အလုပ်သမားသည် ဝိတ်ရက်များတွင် အလုပ်လုပ်ရပါက
ယင်းအချိန်ပိုအတွက် အလုပ်ရှင်မှ အလုပ်သမားအား အချိန်ပိုကြေး တစ် နာရီ /ရက်
_____ နှုန်းဖြင့် ပေးရမည်ဖြစ်သည်။

6. Food

၆။ အစားအသောက်

The Employer shall provide to the Employee three,
meals a day of working day and the food expenses depend on the
agreement of the Employer and the Employee.

အလုပ်ရှင်သည်နေ့ရက်များတွင် အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားအား
တစ်နေ့ သုံးမုန့်စာ ပံ့ပိုးပေးရမည် ဖြစ်သည်။ စားသောက်စရိတ်မှာ အလုပ်ရှင်နှင့်
အလုပ်သမားတို့အကြား တားရှိသည့် သဘောတူညီချက် ပေါ် မူတည်သည်။

7. Accommodation

၇။ နေရာထိုင်ခင်း

The Employer shall provide the Employee safe and
hygienic accommodation and the accommodation expenses
depend on the agreement of the Employer and the Employee.

အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား လုံခြုံ သန့်ရှင်းသော
နေရာထိုင်ခင်းကို ပံ့ပိုးပေးရမည်။ နေရာ ထိုင်ခင်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့အကြား တားရှိသည့် သဘောတူညီ ချက်ပေါ်
မူတည်သည်။

၁၀-၃။ အလုပ်သမားသည် ကန့်ကွက်ခြင်း ဆန့်ကျင်ဘက်သည့် ဥပဒေနှင့်
မလွတ်ကင်းသော လုပ်ရားမပျားတွင် မပါဝင်ရ။

11. การบอกเลิกสัญญา

11.1 กรณีนายจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญา

นายจ้างต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน หรือ จ่ายเงินค่าจ้าง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจ้าง ต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย

11.2 กรณีลูกจ้างประสงค์บอกเลิกสัญญา

ลูกจ้างต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้า 1 เดือน และต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง

12. อื่นๆ

12.1 นายจ้างจะต้องอพยพลูกจ้างไปอยู่ใน

สถานที่ปลอดภัย เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การสู้รบ หรือการสงคราม และถ้าสถานการณ์ ไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานต่อไป นายจ้างต้องส่งลูกจ้างกลับ ประเทศ โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12.2 เงื่อนไขอื่นที่มีระบุในสัญญานี้ ให้

เป็นไปตามกฎหมาย

12.3 ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไข

แห่งสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ นายจ้างยินยอมรับผิดชอบในความ เสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้างทุกประการ

11. Termination of the Contract

๑๑-๑. นายจ้างขอล้างเลิกสัญญา

11.1 In case the Employer terminates the contract, the Employer shall give one month notice to the Employee, or pay one month wage in lieu of giving notice, or otherwise act in conformity with the Thai labour law. The Employer shall thereby pay for the cost of the return travel of the Employee to his country.

๑๑-๑. นายจ้างขอล้างเลิกสัญญา นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ๑ เดือน หรือ จ่ายเงินค่าจ้าง ๑ เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจ้าง ต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศให้แก่ลูกจ้างด้วย

11.2 In case the Employee terminates the contract, the Employee shall give a one month notice to the Employer and shall pay for his own expenses.

๑๑-๒. ลูกจ้างขอล้างเลิกสัญญา ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า ๑ เดือน และต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศด้วยตนเอง

12. Others

๑๒-๑. อื่นๆ

12.1 In the event of natural disaster, riot, fighting or war the Employer shall evacuate the Employee to the safe area, and if the situation is no longer conducive for the continuity of work, the Employer shall repatriate the Employee and shall pay for all the expenses of the repatriation.

๑๒-๑. ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ นายจ้างยินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้างทุกประการ

12.2 Other conditions not mentioned in this contract shall be in accordance with the stipulations of the law.

๑๒-๒. เงื่อนไขอื่นที่มีระบุในสัญญานี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

12.3 In case the Employer fails to implement any of the conditions agreed in this contract, in full or in part the Employer shall be responsible for all the losses incurred to the employee.

๑๒-๓. ในกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติไม่ครบถ้วน ตาม เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ นายจ้างยินยอมรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นแก่ลูกจ้างทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาเมียนมา โดยจัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความ
ถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในสัญญานี้
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ _____ นายจ้าง

(_____)

ลงชื่อ _____ ลูกจ้าง

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน

(_____)

Done in duplicate, one in both Thai, English and
Myanmar each being equally authentic, each party holding
one copy.

ကျွန်ုပ်တို့ နှစ်ဦးစလုံးက အတိတ်ကတည်းက နှစ်ဦးစလုံးက
ထားရှိပြီး ဘာသာစကားတိုင်း အဓိပ္ပါယ်ချင်း တူညီသည့် စာချုပ်ကို မိတ္တူ
နှစ်စောင် ပြုစုပြီး အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့က အသီးသီး တစ်စောင်စီ
သိမ်းဆည်းထားသည်။

In witness whereof, the undersigned, having fully
understood the contents of the contract stated here-in, have
signed this agreement.

စာချုပ်တွင် ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်အားလုံးကို နှစ်ဘက်လုံးသည်
ကောင်းမွန်စွာ နားလည် သဘောပေါက် ကြပြီး သက်သေချားစွာမှတ်တိုင်
ကျွန်ုပ်တို့ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

Signature _____ Employer

(_____)

လက်မှတ် _____ (အလုပ်ရှင်)

(_____)

Signature _____ Employee

(_____)

လက်မှတ် _____ (အလုပ်သမား)

(_____)

Signature _____ Witness

(_____)

လက်မှတ် _____ (သက်သေ)

(_____)

Signature _____ Witness

(_____)

လက်မှတ် _____ (သက်သေ)

(_____)